

Eusébio - CE, 05 de junho de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026 – DIRECIONADA À ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – CNPJ: 15.413.826/0001-50

ASSUNTO: RECLAMAÇÃO DIC/2.

O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOÃO/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.567.930/0001-10, com sede administrativa situada à Rua Vitorio Penzo, nº 347, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, por meio da representante legal ANA MARIA FELIPE DIAS, devidamente constituídos na forma da procuração em anexo (Anexo I), vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue:

DOS FUNDAMENTOS

1. Em 22/09/2025, foi protocolada a reclamação junto à Energisa MS (protocolo nº 442203) requerendo a correta aplicação do **art. 468, inciso IV da REN ANEEL nº 1.000/2021**, que exige a subtração da parcela **DIC/2** na fórmula de cálculo do consumo estimado de Iluminação Pública sem medição.

2. Em resposta, a Energisa MS manifestou-se por meio do protocolo nº **442203**, concluindo a reclamação como **improcedente**, sob os seguintes argumentos:

"Ressaltamos que a compensação ao cliente é aplicada apenas quando há violação dos limites regulatórios. Após análise dos dados apurados, verificamos que não houve violação desses limites nos municípios avaliados, motivo pelo qual não há compensações a serem aplicadas no faturamento."

3. A distribuidora fundamentou a improcedência na ausência de violação dos limites de continuidade (DIC/FIC). Contudo, esclarece-se que a presente demanda não pleiteia compensação por violação de metas de DIC/FIC.

4. O pleito trata-se, exclusivamente, da correta aplicação da fórmula de cálculo do consumo estimado de Iluminação Pública sem medição, conforme determina o art. 468, inciso IV da REN ANEEL nº 1.000/2021:

$$\text{Consumo Mensal (KWh)} = (\text{Carga} \times (n \times \text{Tempo} - \text{DIC}/2)) / 1.000$$

5. A referida norma exige a subtração da parcela **DIC/2** do tempo total considerado para o faturamento, **independentemente** de violação dos limites regulatórios de continuidade.
6. O próprio parecer técnico da Energisa comprova a ocorrência de $\text{DIC} > 0$ em diversos meses da unidade consumidora 233294-8, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 6 - Indicadores Individuais de Qualidade do Serviço UC 233294 (ano ref.: 2022)

2022	Valores Realizados			Limites Res. ANEEL 030/2004		
	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC
Jan	0,07	0,02	0,00	7,00	4,00	5,00
Fev	0,04	0,02	0,00			
Mar	0,20	0,06	0,00			
Abr	0,55	0,27	0,00			
Mai	0,31	0,09	0,00			
Jun	0,36	0,07	0,00			
Jul	1,66	0,59	0,00			
Ago	0,12	0,99	0,00			
Set	0,27	0,09	0,00			
Out	0,20	0,06	0,00			
Nov	0,55	1,11	0,00			
Dez	0,27	0,10	0,00			

7. A existência de $\text{DIC} > 0$ torna obrigatória a aplicação do **DIC/2** na fórmula de cálculo, independentemente de os valores superarem ou não os limites regulatórios.

DO PEDIDO

8. Diante do exposto, requer-se à ANEEL:

a) O reconhecimento de que a interpretação da Energisa MS é equivocada, determinando-se que o **art. 468, IV da REN 1.000/2021** exige a subtração do **DIC/2** no cálculo do consumo estimado de Iluminação Pública sem medição, **independentemente** de violação dos limites regulatórios de continuidade;

- b) Devolva os valores cobrados indevidamente, referentes a ausência da parcela 'DIC/2' no cálculo do consumo por estimativa.
- c) Efetue a devolução dos valores em dobro acrescidos de juros e correção monetária conforme estabelece o § 2º do art. 323, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel.
- d) Efetue as devidas correções do memorial de cálculo de faturamento por estimativa, conforme art. 468, da REN 1.000/2021 e Módulo 8 do PRODIST.
- e) Proceda com a devolução do valor integral, **por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município**, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da Aneel, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio do endereço eletrônico: **aenergia.assessoria@gmail.com**.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Inovve Serviços de Treinamentos e Consultoria Empresarial
Representante Município